

[별표 6] <개정 2007.2.1>

화물자동차운송가맹사업의 행정처분의 세부기준(제41조의9관련)

위 반 내 용	해 당 조 문	처 분 내 용
1. 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 영업소를 설치하지 아니하고 상주하여 화물자동차운송가맹사업을 영위한 때	제21조제1호 및 제41조의11	○사업일부정지 (30일)
2. 허가받은 차고지외에서 밤샘주차한 때. 다만, 귀로운행·차량고장 등 부득이한 사유로 허가받은 차고지외의 주차장 또는 차고지 등에서 밤샘주차하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 21 조 제 2 호 의 2 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (5일)
3. 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 운임 및 요금을 받은 때	제 21 조 제 2 호 의 3 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금에 대한 환급을 요구받고 이를 환급하지 아니한 때	제 21 조 제 2 호 의 4 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
5. 신고한 운송가맹약관의 내용을 준수하지 아니한 때	제 21 조 제 2 호 의 5 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (20일)
6. 사업용화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 식별하기 쉽도록 당해 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 아니한 때	제21조제6호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
7. 화물자동차운전자의 취업현황 및 퇴직현황을 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 때	제21조제7호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 아니한 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때	제21조제8호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운행정지(20일) ○2차 : 위반차량운행정지(30일)
9. 적재물배상보험등에 가입하지 아니한 상태로 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때	제 21 조 제 8 호 의 2 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운행정지(20일) ○2차 : 위반차량운

		행정지(30일)
10. 「자동차관리법」에 의한 검사를 받지 아니하고 화물자동차를 운행한 때	제21조제9호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운 행정지(20일) ○2차 : 위반차량운 행정지(30일)
11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장 등을 하지 아니하고 운행한 때	제21조제10호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운 행정지(15일) ○2차 : 위반차량운 행정지(20일) ○3차 : 위반차량운 행정지(30일)
12. 화물자동차운전자로 하여금 차안에 화물운송종사자격증명을 게시하지 아니하고 운행하게 한 때	제21조제11호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
13. 차량 및 영업소의 청결상태가 불량한 때	제21조제12호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (5일)
14. 화물자동차운전자로 하여금 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제54조제2항의 규정에 의한 최고속도제한장치 또는 동규칙 제56조의 규정에 의한 운행 기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 당해 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 아니하는 상태에서 운행하게 한 때	제21조제13호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운 행정지(10일) ○2차 : 위반차량운 행정지(15일)